القانون رقم: 2018-037 الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2018 مكرر المتعلق بالنظام الوطني للدفع

فصل تمهيدي: أحكام عامة

المادة الأولى: يهدف هذا القانون إلى وضع الأحكام القانونية المنظمة للنظام الوطني للدفع.

المادة 2: في مفهوم القانون الحالي، يقصد ب:

1) البنك المركزي، البنك المركزي الموريتاني المنشأ بالقانون رقم 73 -118 الصادر بتاريخ 30 مايو 1973.

2) المؤتمن المركزي للسندات، الهيئة المخولة توفير خدمات التسجيل الأصلي للسندات في نظام للقيد على الحساب؛ وخدمات التوريد والمسك الممركز لحسابات السندات على أعلى مستوى. يمكن أن تكون تلك الهيئة البنك المركزي أو أية هيئة أخرى مرخصة مسبقا من طرف البنك المركزي في إطار مهامه المتعلقة بالنظام الوطني للدفع طبقا لنظامه الأساسي؛

3) حساب التسوية، الحساب المفتوح لدى البنك المركزي أو أي هيئة أخرى مرخصة من طرف البنك المركزي من أجل احتياجات تسوية المعاملات بين المشاركين في نظام؛

4) عملية المقاصة داخل نظام، تحويل الديون والالتزامات الناتجة عن أوامر التحويل التي يقدمها مشارك أو عدة مشاركين لصالح مشارك آخر أو مشاركين آخرين أو التي يتلقاها هؤلاء بخصوص دين أو التزام صاف وحيد، بحيث يكون هناك دين واحد صاف مطلوب أو التزام واحد صاف مستحق. يشمل هذا التعريف كافة أنواع المقاصة الثنائية والمتعددة الأطراف أو بالتجديد وبشكل عام كافة آليات وطرق واتفاقات المقاصة المنصوص عليها في إطار نظام.

5) المشغل، الكيان أو الكيانات المسؤولة عن استغلال نظام. ويمكن أن يتعلق الأمر بالبنك المركزي أو أية هيئة مرخصة مسبقا من طرف البنك المركزي في إطار مهامه المتعلقة بالنظام الوطني للدفع طبقا لنظامه الخاص؛

6) أمر التحويل داخل نظام، كل أمر صادر عن مشارك يؤدي إلى التكفل بالتزام بالدفع أو بتنفيذه كما هو محدد وفق قواعد سير عمل النظام، أو أمر صادر عن مشارك بتحويل ملكية سند أو عدة سندات أو الحق في سند أو عدة سندات بواسطة التسجيل في سجل أو حساب أو تحت أي شكل آخر؛
7) إجراءات الإعسار، مساطر التقويم والتصفية القضائية كما هي منصوص عليها في الكتاب السادس من مدونة التجارة، ومسطرة التصفية طبقا للقانون المتعلق بتنظيم مؤسسات القرض أو أية مسطرة أخرى ضد مشارك بمجرد أن تكون هذه المسطرة يمكن أن تؤدي إلى تعليق تحويلات المشارك أو دفعه أو أن تؤدي إلى الحد منهما وكذلك تعليق الضمانات التي تم إنشاؤها في النظام والحد منها؛
8) النظام، كل نظام دفع أو مقاصة أو تسوية للسندات مرخص من طرف البنك المركزي في إطار مهامه المتعلقة بالنظام الوطني للدفع طبقا لنظامه الأساسي أو كل نظام يكون البنك المركزي هو مشغله.

الفصل الأول: ترخيص النظم - قواعد سير العمل -المشاركة

المادة 3: لا يجوز لأي كان أن يسير أو يستغل نظاما للدفع أو التسوية أو المقاصة دون أن يكون قد رخص له مسبقا من طرف البنك المركزي كمشغل للنظام الوطني للدفع.

يحدد البنك المركزي عن طريق نصوص تنظيمية شروط ومعايير الترخيص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وخاصة:

1) الحد الأدنى من رأس المال؛
2) الأصل المشروع للأموال المستخدمة؛
3) ملاءة ونزاهة المساهمين؛
4) إجراءات الحكامة؛

5) نظام الرقابة الداخلية وتسيير الأخطار بما في ذلك مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة 4: مع مراعاة الشروط التي يحددها البنك المركزي عن طريق نصوص تنظيمية، يقوم مشغل أي نظام بإعداد قواعد تشغيل النظام ومعاييره الفنية وإجراءاته وأي معلومات أخرى مفيدة.

يمكن للبنك المركزي، في إطار مهامه في مراقبة النظام الوطني للدفع، أن يفرض على المشغل تعديل قواعده ومعاييره الفنية وإجراءاته.

تحدد الإجراءات العملية لتطبيق هذه المادة بواسطة نصوص تنظيمية للبنك المركزي.

المادة 5: يجب على المشارك في أي نظام أن يقوم بفتح حساب للتسوية لدى البنك المركزي طبقا للشروط التي يحددها بواسطة نصوصه التنظيمية أو لدى أي هيئة أخرى مرخصة من طرف البنك المركزي.

في حال عدم وجود حساب للتسوية، فإنالمشارك لا يمكنه أن يتصرف إلا بصفته مشاركا غير مباشر. وعليه فإن إدراج أوامر التحويل الخاصة به في النظام يتم عن طريق مشارك مباشر. تكون العلاقات بين المشارك غير المباشر والمشارك المباشر المتعامل معه موضوع اتفاقية مكتوبة. لا يمكن أن تحد هذه الاتفاقية من المسؤولية التي تقع على المشارك المباشر بمقتضى الأوامر التي يدخلها لحساب المشارك غير المباشر. يجب أن يكون المشارك غير المباشر معروفا لدى مشغل النظام الذي يبلغ به مسبقا بشكل مكتوب.

يبلغ مشغل النظام البنك المركزي بلائحة المشاركين المباشرين وغير المباشرين ويطلعه فورا على كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة.

يحدد البنك المركزي الشروط والإجراءات المتعلقة بالمشاركة في أي نظام وكذا الحقوق والواجبات المرتبطة بها.

الفصل الثاني: الصبغة النهائية للأوامر

المادة 6: تحدد قواعد تشغيل أي نظام اللحظة والإجراءات التي يعتبر وفقها أمر التحويل قد تم إدراجه في النظام، وكذا اللحظة والإجراءات التي يعتبر وفقها أمر التحويل نهائيا في هذا النظام. وفي غياب ذلك، فإنه يخول للبنك المركزي أن يحدد هذه اللحظات، بالنسبة لأي نظام، بواسطة نصوص تنظيمية.

على الرغم من أي شرط أو حكم قانوني أو ترتيب نظامي أو أية ممارسة مخالفة، فإن أي أمر تحويل يدرجه مشارك معين في نظام ما، لا يمكن إلغاؤه من طرف المشارك أو الغير، بما في ذلك السلطات الإدارية والقضائية، أو أي مدير مؤقت، أو أمين التفليسة أو مصف أو أي جهاز مسطرة تقويم أو تصفية، منذ اللحظة التي يصبح فيها نهائيا.

لا تخل أحكام الفقرة 2 من هذه المادة بأي وسيلة قد تكون موجودة أو يمكن استخدامها لتحصيل المبلغ المعادل للتحويل في حالة الغش أو الخطأ أو أي عامل آخر مماثل، شريطة ألا تعرض للشك الغاية من التسوية في النظام.

المادة 7: تعتبر أوامر التحويل وعمليات المقاصة في أي نظام، وكذا الدفوع والتسويات الناتجة عنها، صالحة ونافذة ويحتج بها على الغير. تتعلق هذه الفقرة، على وجه الخصوص، بأوامر التحويل التي أدرجت في النظام، وفقا لقواعد تشغيل هذا النظام، قبل لحظة فتح مسطرة الإعسار ضد مشارك مباشر أو غير مباشر ونفذت في يوم فتح المسطرة، وذلك حتى لو تم الدفع أو التسوية أو عمليات المقاصة داخل النظام، بما في ذلك الضمانات المقدمة، بعد لحظة فتح المسطرة المذكورة.

في مفهوم الفقرة الأولى من هذه المادة، فإن لحظة فتح مسطرة الإعسار ضد مشارك في نظام هي اللحظة التي يبلغ فيها مشغل هذا النظام بفتح هذه المسطرة. بالنسبة لمؤسسات القرض أو جميع المشاركين الآخرين الخاضعين لمسطرة تصفية إدارية بناء

على قرار من البنك المركزي، فإن لحظة فتح المسطرة هي اللحظة التي يتبنى فيها البنك المركزي قراره بفتح المسطرة.

تعتبر أحكام هذه المادة من النظام العام. وعليه لا يمكن أن تتأثر عمليات المقاصة في نظام، بأثر أي قانون أو نص تنظيمي أو ممارسة تنص على بطلان أو عدم قابلية الاحتجاج بالعقود أو المعاملات أو الدفوع أو أي عقود أخرى أبرمت أو تمت قبل فتح مسطرة الإعسار.

المادة 8: بصرف النظر عن أي حكم قانوني مخالف، فإن الأموال الموجودة في حساب التسوية لا يجوز حجزها أو إيداعها في الحراسة أو منعها بأي طريقة مهما كانت من قبل مشارك أو طرف مقابل أو طرف آخر غير المشغل أو جهاز تسوية النظام.

الفصل الثالث: الأحكام المتعلقة بإجراءات الإعسار

المادة 9: تشعر السلطة القضائية أو الإدارية التي تنطق بفتح مسطرة الإعسار ضد مشارك في نظام، البنك المركزي فورا بحكم أو قرار فتح هذه المسطرة.

يشعر البنك المركزي فور تسلمه حكم أو قرار فتح هذه المسطرة مشغلي الأنظمة المعنية. يكون الإشعار فورا إذا كان فتح المسطرة قد تم اتخاذه من طرف البنك المركزي.

المادة 10: لا يتمتع فتح مسطرة الإعسار ضد مشارك بالأثر الرجعي على حقوقه والتزاماته الناتجة أو ذات الصلة بمشاركته في نظام محدد قبل لحظة فتح هذه المسطرة كما هو مبين في الفقرة 2 من المادة 7 من القانون الحالي.

المادة 11: لا يمنع فتح مسطرة الإعسار ضد مشارك استخدام الأرصدة أو السندات المتوفرة في حساب التسوية الخاص به من أجل تمكينه من الوفاء بالتزاماته داخل النظام يوم فتح المسطرة. يمكن استخدام أي تسهيل اعتماد حصل عليه هذا المشارك

مرتبط بالنظام المعني لتمكينه من الوفاء بالتزاماته في إطار النظام بشرط وجود ضمان متاح.

المادة 12: في حال فتح مسطرة إعسار أو أية مسطرة قضائية أو إدارية أو ودية في بلد غير موريتانيا تجاه مشارك أجنبي في نظام وطني أو تمس حقوق والتزامات مشارك معين في نظام وطني، فإن حقوق والتزامات المشارك الناتجة عن مشاركته في النظام المذكور أو المرتبطة به تحدد بموجب القانون الموريتاني والقانون الحالي.

المادة 13: تعتبر أحكام الفصل الحالي من النظام العام.

الفصل الرابع: فعالية الضمانات

المادة 14: يمكن أن تتطلب قواعد تشغيل نظام من المشاركين المباشرين أو غير المباشرين ضمانات لاستيفاء التزامات الدفع الناتجة عن المشاركة في النظام. كما يمكن لهذه القواعد أن تحدد طرق إنشاء وتخصيص وتحقيق أو استخدام هذه الضمانات طبقا للتشريعات السارية.

يخول البنك المركزي، في إطار مهام مراقبة النظام الوطني للدفع، أن يفرض على المشغل تعديل طرق إنشاء وتخصيص وتحقيق أو استخدام هذه الضمانات.

يحدد البنك المركزي بواسطة نصوصه التنظيمية إجراءات وشروط تطبيق هذه المادة.

المادة 15: إن حقوق مشغل النظام والمشارك فيه على الضمانات المنشأة لصالحه في إطار النظام طبقا لهذا الفصل لا تتأثر بمسطرة الإعسار، أو طرق التنفيذ المدنية أو أية مسطرة أخرى قضائية أو إدارية أو ودية مفتوحة ضد مشارك مباشر أو غير مباشر، أو عند الاقتضاء ضد طرف آخر قام بإنشاء الضمانات. يمكن تحقيق هذه الضمانات لاستيفاء هذه الحقوق.

لا يمكن لأي دائن لمشارك مباشر أو غير مباشر في النظام، أو لمشغل النظام أو عند الاقتضاء لدائن الغير الذي أنشأ الضمانات داخل النظام، أن يستفيد من أي حق

مهما كان يتعلق بهذه الضمانات سواء بالاستناد إلى القانون الموريتاني أو أي قانون أجنبي.

الفصل الخامس: المؤتمنون المركزيون للسندات

المادة 16: يخول البنك المركزي تحديد شروط ترخيص وممارسة أنشطة المؤتمنين المركزيين للسندات بواسطة نصوص تنظيمية، وكذا المتطلبات التنظيمية والاحتياطية التي يجب احترامها.

يمارس البنك المركزي مهمته في المراقبة المنصوص عليها في المادة 19 من القانون الحالي، على المؤتمنين المركزيين للسندات.

المادة 17: يخضع المؤتمن المركزي للسندات، عندما يستغل نظاما لتسوية السندات، للالتزامات المتعلقة بالأنظمة والمنصوص عليها في هذا القانون.

يحدد البنك المركزي بواسطة نصوص تنظيمية شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل.

الفصل السادس: دور ومهام البنك المركزي

المادة 18: يخول للبنك المركزي طبقا لنظامه الأساسي:

1) تنظيم وترخيص أنظمة الدفع والتسوية والمقاصة؛
2) إنشاء وامتلاك وتسيير والمشاركة في ملكية أو تسيير هذه الأنظمة؛
3) إعداد سياسات عصرنة هذه الأنظمة؛
4) تحديد القواعد والإجراءات العامة أو الفردية المتعلقة بمشغلي هذه الأنظمة؛
5) مراقبة عمليات هذه الأنظمة؛
6) تطوير مناهج وتكنولوجيات جديدة لهذه الأنظمة؛
7) منح التسهيلات بغية ضمان ثبات وأمن وفعالية هذه الأنظمة؛
8) مسك حسابات الخزينة للمشغلين والمشاركين القابلة للاستخدام لمقاصة وتسوية التحويلات داخل نظام؛

9) مسك حسابات السندات للمشغلين والمشاركين؛

10) التصرف في نظام بصفة مشغل أو جهاز تسوية أو مشارك؛

11) التصرف بصفة مؤتمن مركزي للسندات بالنسبة لسندات الحكومة.

المادة 19: يكلف البنك المركزي طبقا لنظامه الأساسي بمراقبة النظام الوطني للدفع. وبهذه الصفة، يمكنه القيام بعمليات الرقابة المستندية والرقابة الميدانية وإنجاز أو الأمر بإنجاز خبرات والمطالبة بالمعلومات والوثائق التي يراها مفيدة، من طرف مشغلي أنظمة دفع أو مقاصة أو تسوية السندات ومن طرف أي مشارك ومقدم خدمات وكل شخص معني.

المادة 20: يخول للبنك المركزي في إطار مهامه في مراقبة النظام الوطني للدفع، أن يتخذ كافة الإجراءات والتدابير بغية تنظيم أو تسهيل تقديم الشيكات والكمبيالات وكذا الأوراق التجارية الأخرى للدفع والمبادلة بشكل رقمي في أنظمة الدفع والتسوية والمقاصة أو معالجتها بطريقة إلكترونية.

المادة 21: يتعاون البنك المركزي مع السلطات والهيئات الوطنية الأخرى المعنية بالنظام الوطني للدفع. كما يتعاون كذلك مع السلطات النقدية والمنظمات الدولية المكلفة بتنظيم ورقابة أنظمة الدفع والتسوية والمقاصة.

الفصل السابع: العقوبات

المادة 22: يمكن للبنك المركزي أن يتخذ عقوبة أو أكثر من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون المتضمن تنظيم مؤسسات القرض ضد مؤسسات القرض ووسطائها ومؤسسات الدفع ووكلائها ومشغلي الأنظمة والمؤتمنين المركزيين للسندات أو مسيري الهيئات السابقة، عندما يلاحظ أن هذه الكيانات خالفت حكما من أحكام هذا القانون أو أحد النصوص المطبقة له، أو أي ترتيب تشريعي أو تنظيمي يكلف البنك المركزي بالسهر على احترامه. يجب أن تتناسب العقوبات المتخذة مع جسامة الاختلال المعاين.

تحدد شروط وطرق تطبيق هذا القانون من طرف البنك المركزي وذلك بواسطة نصوص تنظيمية.

المادة 23: يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من مائة ألف (100.000) أوقية إلى مليوني (2.000.000) أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

1) كل شخص يعيق عمليات التفتيش والتدقيق التي يقوم بها البنك المركزي أو يرفض تقديم المعلومات التي يلزمه بتوفيرها بموجب هذا القانون أو يبلغه عن قصد معلومات غير دقيقة.
2) كل شخص أنشأ نظاما للدفع أو تسوية السندات أو المقاصة أو مؤتمنا مركزيا للسندات دون أن يكون قد تم الترخيص له من طرف البنك المركزي.

تطبق نفس العقوبات على كل شخص ينخرط، بصفة متمالئ أو مرتكب، في إحدى المسلكيات الموصوفة أعلاه.

الفصل الثامن: أحكام نهائية

المادة 24: يخول للبنك المركزي أن يحدد، بواسطة نصوص تنظيمية، الإجراءات العملية لتطبيق منع الدفع نقدا لبعض الديون المبينة في المادة 956 من مدونة التجارة.

المادة 25: يلغي هذا القانون ويحل محل كافة الأحكام السابقة المخالفة.

المادة 26: ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.